

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1920/2536	บริษัทอุดรสกลเดินรถ จำกัด กับพวก	
		โจทก์
	นางेमอร รักษาภักดี	จำเลย
	ผู้ยื่นคำร้อง	จำเลย
	นางेमอร รักษาภักดี จำเลย	จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 247		

ความว่า โจทก์ทั้งสองได้ยื่นฎีกาในวันที่ 15 มีนาคม 2536 และในวันเดียวกัน ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ และสั่งให้โจทก์ทั้งสองนำส่งสำเนาฎีกาให้จำเลย ภายใน 15 วันหากไม่ส่งภายในกำหนดให้ถือว่าโจทก์ทั้งสองทิ้งฎีกา จึงถือว่า โจทก์ทั้งสองได้ทราบคำสั่งให้ส่งสำเนาฎีกานับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2536 แล้ว ดังนั้น การที่โจทก์ทั้งสองมาวางเงินค่านำหมาย และนำส่งหมายและสำเนาฎีกาในวันที่ 5 เมษายน 2536 จึงพ้นกำหนด 15 วันตามคำสั่งศาล จึงเป็นการที่โจทก์ทั้งสองจงใจทิ้งฎีกา ขอศาลได้โปรดมีคำสั่งว่าโจทก์ทั้งสองจงใจทิ้งฎีกา และให้ จำหน่ายฎีกาของโจทก์ทั้งสองออกจากสารบบความ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 142,900 บาท แก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2 พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2531 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ 1 ที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า รับฎีกาสำเนา ให้จำเลยให้โจทก์ทั้งสอง นำส่งสำเนาให้จำเลยภายใน 15 วันมิฉะนั้นถือว่าทิ้งฎีกา (อันดับ 220)

ต่อมาเจ้าหน้าที่รายงานศาลว่าวันนี้ (5 เมษายน 2536)โจทก์ได้มาวางค่านำส่ง สำเนาฎีกาให้จำเลยซึ่งเกินระยะเวลา ที่ศาลกำหนดโดยอ้างว่าหลงลืม จึงรายงานมา เพื่อโปรดพิจารณา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ยื่นฎีกาในวันที่ 15 มีนาคม 2536 ศาล มีคำสั่งในวันที่ 16 มีนาคม 2536 จะถือว่าโจทก์ทราบคำสั่ง ยังไม่ได้โจทก์นำส่ง สำเนาฎีกาในวันนี้ได้ (อันดับ 222)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 230)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมิได้สั่งรับฎีกาในวันเดียวกับวันที่โจทก์ยื่นฎีกาและไม่ได้แจ้งคำสั่งให้โจทก์ทราบจึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินการส่งสำเนาฎีกา ให้จำเลยภายใน 15 วันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดอันจะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2),247 ได้ ให้ยกคำร้องของ จำเลย โดยให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ศาลชั้นต้นมิได้สั่งรับฎีกาในวันเดียวกับวันที่โจทก์ยื่นฎีกาและไม่ได้แจ้งคำสั่งให้โจทก์ทราบจึงยังถือไม่ได้ว่าโจทก์เพิกเฉยไม่ดำเนินการส่งสำเนาฎีกา ให้จำเลยภายใน 15 วันตามที่ศาลชั้นต้นกำหนดอันจะถือว่าโจทก์ทิ้งฟ้องฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2),247 ได้ ให้ยกคำร้องของ จำเลย โดยให้ศาลชั้นต้น ดำเนินการต่อไป คำคำร้องเป็นพับ

(เสมอ อินทรศักดิ์-บุญศรี กอบบุญ-สุทธิ นิชรโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ